富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目“12·11”物体打击事故调查报告

2017年12月11日6时40分左右，位于佛山市三水区西南街道健力宝南路44号地块的富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目在建工地发生一起物体打人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事[2012]19号）的有关规定，成立由区安全生产监督管理局、西南街道、区监察局、市公安局三水分局、区国土城建和水务局（住建）、区人力资源和会组成的事故调查组，对富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目“12．11”物体打击事故进行调查。通过调查询问、现场取证和技术分析，查清了因，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任者的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

施工项目情况

工程项目名称：富港汇广场（9栋、10栋及其地下室）工程；工程项目于2017年9月11日办理了施工许可报建手续，施工许可证号：440******；项目97651.1平方米，层数9栋为33层，10栋为34层。

项目参建各方情况

建设单位：佛山市德港健投资有限公司；类型：其他有限责任公司；成立日期：2014年9月26日；注册资本2200万元；经营范围：对房地产投资、开租赁服务；房地产信息咨询服务；室内装饰服务；销售：建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

监理单位：广东城建项目管理有限公司，组织机构代码：9144******；资质等级：房屋建筑工程监理甲级 、专业资质甲级；资质证书编号：E1440(栋、10栋及其地下室工程项目,总监罗小荣，监理工程师张文元，监理员邓志广、徐炯硕、倪世民。

施工总承包单位：蕉岭县建筑工程有限公司，组织机构代码：9144******；法人代表：陈冲；法人身份证号：44090******；企业资质（主项）：房屋建级；资质证书编号：D244003652；安全生产许可证号：(粤)JZ安许证字〔2017〕082061延；富港汇广场（9栋、10栋及其地下室）工程项目经理杨征文，专职安全员李美琳、陈明、林礼生。

9栋劳务分包单位：广州华垚建筑劳务有限责任公司，统一社会信用代码：9144******，地址：广州市番禺区大龙街泰兴路129（1栋）311房，法定代期2016年10月31日，经营范围：建筑装饰和其他建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门活动）。该公司没有安全生产许可证及资质证书。

10栋劳务分包单位：广东顺德合弘顺建筑工程劳务有限公司，统一社会信用代码：9144******，地址：佛山市顺德区容桂小黄圃居委会外环路10号东送法定代表人：郑万琼，成立日期2017年4月27日，经营范围：建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；人力资源管理咨询服务；人才信息咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）该公司没有安全生产许可证及资质证书。

事故发生地点：事故发生地点位于10栋楼下东北方向的垃圾清运临时通道上，事故发生时10栋已完成24层楼面模板，正在搭设25层的外脚手架。

二、事故发生的经过和救援及善后处理情况

（一）事故发生的经过

2017年12月11日6:40左右，在富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目工地，9栋劳务分包单位广州华垚建筑劳务有限责任公司木工班组的木工高德等5人，吃过早餐后从工地西北方的食堂去9栋上班，途径10栋楼下时，朱财政和其中一人从临时搭建的清运垃圾的便道旁走入9栋的地下室取工具，秉继续向东南方向的9栋走去，高德保则走上了临时搭建的清运垃圾的便道，杨国安跟在他后面，互相距离约3米远，当时天还比较黑，杨国安看到高德上前查看，看到他一动不动倒在便道上，头盔破碎，头部受伤流血，旁边有一根长约2米的钢管。

（二）人员抢救情况

事故发生后，杨国安马上拨打110、120报警，广州华垚建筑劳务有限责任公司现场负责人郑壮武接到通知后马上赶去现场，叫工人散开，不要围观。检查了伤者，确认伤者已经死亡。

（三）采取措施

接到事故报告后，区国土城建和水务局（住建）、区安全生产监管局、西南街道办、区公安分局等部门和领导立即赶到现场，对现场进行围闭和勘查栋开工的工人停止施工作业，配合调查。同时向蕉岭县建筑工程有限公司下发暂停施工通知书，并要求按照“四不放过”原则，配合查清事故原因。

（四）善后处理情况

事故发生后，区安监、住建、公安、人社、西南街道办和相关部门积极协调，责任方与死者家属已取得谅解，与死者家属达成并签订协议，经济赔偿回家乡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目　12．11物体打击事故造成1人死亡。

死者情况如下：姓名：高德保，男，汉族，1979年12月出生，身份证地址：湖南省汉寿县月明潭乡石板滩村杨家冲组，身份证号码：4307******。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故现场和资料调查情况

通过勘验现场、查阅资料、询问相关人员等方式进行调查取证情况如下：

(一）事故现场勘查情况

1、发生事故的地点为富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目工地10栋楼下临时搭建的清运垃圾的便道上，该便道由10栋的劳务工人搭设。

2、事发现场有一个破碎的头盔，有一段长约2米，直径为4.8cm的钢管，为支撑模板用的钢管。

3、事发的便道上无设置防护设施。

4、10栋共34层，已完成24层楼面，25层的外脚手架正在搭设。

5、10栋23层楼面的模板、木枋、钢管等物料堆放杂乱，有的堆放在楼板边沿。

6、10栋的脚手架分五段，分别是第一段首层~4层落地架；第二段5层~12层悬挑架；第三段13~20层悬挑架；第四段21层~28层悬挑架；第五段29层~发现21层悬挑层没有按《富港汇广场一期（9#、10#及其地下室）外脚手架安全专项施工方案》要求满铺模板密封，未设置水平安全网。

（二）调查取证情况

1、工程承包调查情况

2017年4月10日，佛山市德港健投资有限公司通过直接发包方式，与蕉岭县建筑工程有限公司签订建设工程合同，由蕉岭县建筑工程有限公司承（9#、10#、地下室2）工程，工程规模113490.22平方米，合同价款124,839,242.00（壹亿贰仟肆佰捌拾叁万玖仟贰佰肆拾贰元整）。

2017年6月，佛山市德港健投资有限公司与广东海外建设监理有限公司签订建设工程监理合同，委托广东海外建设监理有限公司对富港汇广场项目实施

蕉岭县建筑工程有限公司把富港汇广场一期9#、13#高层主体的钢筋制安、混凝土浇筑、泥水工程等及9#、13#高层模板制安工程等进行外包，与广州任公司签订了《富港汇广场一期9#、13#高层主体劳务工程分包合同》和《富港汇广场一期9#、13#高层模板工程分包合同》。

蕉岭县建筑工程有限公司把富港汇广场一期10#、14#高层主体的钢筋制安、混凝土浇筑、泥水工程等及10#、14#高层模板制安工程等进行外包，与广程劳务有限公司签订了《富港汇广场一期10#、14#高层主体劳务工程分包合同》和《富港汇广场一期10#、14#高层模板工程分包合同》。

2、管理和技术原因调查情况

（1）蕉岭县建筑工程有限公司，在安全管理体系方面已成立安全质量管理架构，制定了各项安全制度，按要求配备了足够的安全管理人员；编制（9#、10#及其地下室）外脚手架安全专项施工方案》并经过专家论证，报监理单位审批；有对作业人员开展三级安全教育，施工前进行书面安全技术业人员开展相关应急演练；施工期间，就劳务公司工人随意放置材料、脚手板防治不严密、工人随意走便道等情况对劳务公司发出整改单和进行处罚关隐患和问题仍未得到有效整改。与没有资质证书和安全生产许可证的广州华垚建筑劳务有限责任公司、广东顺德合弘顺建筑工程劳务有限公司签订违法分包。

（2）广东城建项目管理有限公司在制度方面已制订《监理规划》、《监理实施细则》等制度；在管理方面配备了足够的专业监理工程师和监理员，有安全技术方案、安全质量保证体系、安全责任制、安全规章制度等进行审查；在现场监理方面有进行日常巡视检查，有相关监理日志记录。但无对查，未及时发现第四段21层以上悬挑脚手架存在的问题和隐患，在事故发生后才向施工项目部发出整改通知。

（3）广东顺德合弘顺建筑工程劳务有限公司在没有安全生产许可证和没有相关资质的情况下承揽工程。作业期间，广东顺德合弘顺建筑工程劳务有《富港汇广场一期（9#、10#及其地下室）外脚手架安全专项施工方案》及总包单位的整改通知要求，没有及时做好10#楼第四段21层以上悬挑脚手架其作业人员在23层拆模板时将拆下的材料随意放置；其作业人员临时搭建的清运垃圾的便道在10号楼下，没有做防护设施。

（4）广州华垚建筑劳务有限责任公司在没有安全生产许可证和没有相关资质的情况下承揽工程。没有按照总包单位的整改通知落实安全交底，任由工过。

（三）事故发生的原因及事故性质1、直接原因

（1）广东顺德合弘顺建筑工程劳务有限公司在10栋楼下便道没有搭建防护措施，造成9号楼的木工高德保上班抄近道，走上便道被从10号楼上掉下的

（2）10号楼23层的脚手板没满铺，模板、钢管、木枋等物料临边随意堆放，导致钢管滑落。

（3）第三悬挑段21层没按施工方案施工，围护不足，未设施水平安全网，导致钢管掉到安全网外。 2、间接原因 广东顺德合弘顺建筑工程劳务失，未有效落实施工班组的安全纪律和安全操作规程教育，现场监管不到位，未按总承包单位要求及时落实安全隐患整改。广州华垚建筑劳务有限责包单位的整改通知落实安全交底，任由工人穿越临时便道。 蕉岭县建筑工程有限公司作为总包单位，未及时督促分包单位落实隐患整改，总承包单不到位。 广东城建项目管理有限公司履行监理职责不到位，无对分包单位资质进行审查，无及时发现施工现场存在的问题和隐患。

（四）事故性质

根据调查情况，认定富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目12．11物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法认定和处理建议如下： （一）广东顺德合弘顺建筑工程劳务有限公司未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全主体责任落实不到位，安全管理缺现场监管不到位。未按照总承包单位的要求落实整改，对本次事故负有主要责任。建议由区安监局依据相关法律法规的规定，对该公司和其理。 （二）广州华垚建筑劳务有限责任公司未取得安全生产许可证擅自进行生产，没有按照总承包单位的整改通知落实安全交底，任由工人穿越临负有责任。建议由区建设主管部门依据相关法律法规的规定，对该公司和其主要负责人进行处理。 （三）蕉岭县建筑工程有限公司作为总包单位，资质的广东顺德合弘顺建筑工程劳务有限公司及广州华垚建筑劳务有限责任公司，建议由建设主管部门对该公司和责任人进行处理。 （四）广东城履行监理职责不到位，无对分包单位资质进行审查，无及时发现施工现场存在的问题和隐患。建议由建设主管部门对该公司和相关人员进行处理。

六、防范和整改措施

由建设主管部门加强全区建设项目管理，督促建设单位和施工企业落实安全主体责任，对在建项目工地进行全面排查、消除安全隐患，杜绝无证施工止类似事故再次发生。

富港汇广场9栋、10栋及其地下室工程项目

“12·11”物体打击事故调查组

2018年2月5日